



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANILAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 19-06-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-012624.989.24-0

Representante: MMMS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Louveira

Assunto: Exame prévio do edital do Pregão Eletrônico nº 42/2024, do tipo menor preço por item, que tem por objeto o “*registro de preço de computadores, workstations e notebooks*”.

Responsável: Estanislau Steck (Prefeito).

Subscritor do edital: Kleber Rodrigo dos Santos Arruda (Secretário de Administração).

Advogados: Não constam advogados cadastrados no e-TCESP.

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, WORKSTATIONS E NOTEBOOKS. HABILITAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE EXCESSIVAS CERTIFICAÇÕES. DESRESPEITO AO ARTIGO 67 DA LEI 14.133/21. REGISTRO NO INPI. INCOMPATÍVEL COM O OBJETO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. DIVERGÊNCIA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **exame prévio do edital** do Pregão Eletrônico nº 42/2024, do tipo menor preço por item, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**, que tem por objeto o “*registro de preço de computadores, workstations e notebooks*”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



1.2 Insurgiu-se a **Representante** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) exigência, como condição de qualificação técnica, de diversas certificações (ISO, MIL-STD-810H) e de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), dos equipamentos ofertados¹;
- b) omissão acerca do prazo para eventual apresentação de amostras²;
- c) excesso de especificações dos equipamentos³, que acarretam indevido direcionamento à marca específica, em detrimento de outras soluções disponíveis no mercado.

¹ 4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(...)

4.3 A proponente deverá apresentar para todos os itens do edital, o(s) DOCUMENTOS (s) ou ATESTADOS (os) que comprove(m) o registro no INPI da marca ("Marca Registrada") do equipamento oferecido. Não serão aceitos equipamentos simplesmente montados com componentes obtidos no mercado por empresas não cadastradas/preparadas para isso. Portanto a marca do fabricante dos itens ofertados neste processo deverão estar listados na página do INPI (www.inpi.gov.br) de forma associada clara e inequívoca. Caso a proponente não seja o próprio fabricante do equipamento, deverá apresentar declaração do distribuidor ou fabricante para todos os itens deste edital que é representante das marcas ofertadas para que atenda as demandas de manutenção, bem como fornecimento de suas peças e componentes; 4.4 Os equipamentos da proponente devem atender para todos os itens do edital (ITE M 3. 1 , 3. 2 e 3. 3) à norma IEC 60950 ou similar, o que deverá ser comprovado por meio de CERTIFICAÇÃO emitida pelo Inmetro ou por Organismo de Certificação de Produto – OCP, acreditado pelo Inmetro, consoante o estabelecido nos Requisitos de Avaliação de Conformidade para Bens de Informática, aprovados pela Portaria nº 170, de 10 de abril de 2012, atestando-se a adequação do bem fornecido aos requisitos de segurança para usuário e instalações; 4.5 A proponente deverá apresentar a COMPROVAÇÃO podendo ser extraída da Internet conforme site abaixo de que o fabricante do equipamento ofertado cumpre o Processo Produtivo Básico (PPB) conforme determinação §3º do Art. 3º da Lei 11.077/04 que alterou a Lei 8.248/91 e está listado na Relação das Empresas Habilitadas à Fruição dos Benefícios Fiscais da Lei de Informática no site <http://www.mct.gov.br/sepin> através do caminho: "Tecnologia da Informação e Comunicação – Lei de Informática - Empresas habilitada produtos e modelos aprovados – Relação das Empresas Habilitadas"; 4.6 A proponente deverá apresentar a CERTIFICAÇÃO ou COMPROVANTE de conformidade com ISO-9296 (acoustics –declared noise)

4.7 A proponente deverá apresentar CERTIFICADO ou COMPROVANTE de conformidade que comprove que o conjunto do ITEM 3.1 e ITEM 3.2 (computador + monitor) não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances); 4.8 A proponente deverá apresentar CERTIFICADO ou COMPROVANTE de que o ITEM 3.1 e ITEM 3.2 possui certificação MIL-STD-810H, garantindo maior resistência e durabilidade do equipamento;

4.9 A proponente deverá apresentar COMPROVANTE ou CERTIFICADO de que a fabricante do ITEM 3.1, 3.2 e 3.3 e a própria proponente possuem certificados ISO 9001 e 14001;

4.10 A proponente deverá apresentar COMPROVANTE ou CERTIFICADO de que a fabricante do ITEM 01 possui Certificado ISO 45001;

4.11 A proponente deverá apresentar COMPROVANTE ou CERTIFICADO de que o fabricante do ITEM 3.1, 3.2 e 3.3 possui certificado de Regularidade emitido pela CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais) de acordo com as normas ambientais sob controle e fiscalização do Ibama;

² 4.2.1 Caso os CATÁLOGOS ou folders não tenham informações suficientes para a comprovação dos ITENS 3.1, 3.2 e 3.3, o Departamento de Tecnologia da Informação irá solicitar para a comprovação técnica devida através das AMOSTRAS do ITEM do qual deseja analisar;

³ ANEXO VI - TERMO DE REFERÊNCIA:

3.1 ITEM 01 - COMPUTADOR DESKTOP

3.1.3 PROCESSADO R



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida liminarmente e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, destacou-se que, *“afora a exigência de diversos certificados para fins de qualificação técnica exceder o rol taxativo do artigo 67 da Lei nº 14.133/21, também não se mostra apropriada a requisição do ‘registro no INPI da marca (“Marca Registrada”) do equipamento oferecido’, eis que o instituto certifica tão somente a propriedade intelectual de sistemas, não se prestando para comprovar a patente dos equipamentos pretendidos na disputa”*.

1.4 Regularmente notificada, a **Representada** limitou-se a apresentar cópia do ato convocatório impugnado e respostas a pedidos de esclarecimentos.

1.5 O **Ministério Público de Contas** pronunciou-se pela parcial procedência das impugnações.

Entendeu necessário sejam revistas as diversas certificações elencadas no item 4 do Termo de Referência, eis que não constam do rol taxativo do artigo 67 da Lei 14.133/21. Nesse sentido, ponderou que, *“ultrapassada a fase da disputa, a Prefeitura deverá reavaliar a real necessidade das certificações que porventura venham a ser impostas à vencedora, compatibilizando-as com os equipamentos a serem cotados e com a jurisprudência do Tribunal”*.

3.1.3.1. Deverá possuir, no mínimo, 06 (seis) núcleos e 12 (doze) threads de processamento com frequência de operação de pelo menos 4.1GHz e frequência de clock máximo (turbo);
(...)

3.1.4 MEMÓRIA RAM

3.1.4.1 Deverá possuir, no mínimo, 8GB de memória RAM instalados;

3.1.4.2. Deverá ser expansível à, no máximo, 128 GB de memória;

3.2 ITEM 02 - COMPUTADOR WORKSTATION 3.2.4. M E M Ó R I A RAM

3.2.4.1. Deverá possuir no mínimo, 32GB de memória RAM instalados;

3.2.4.3. Deverá ser expansível no mínimo, 128GB;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Alertou, outrossim, que a *“obrigatoriedade de declaração do distribuidor ou fabricante é passível de violar o teor da Súmula 15 do TCE/SP”*.

Avaliou, ainda, que *“a prova de propriedade, por sua vez, pode se dar por qualquer instrumento jurídico idôneo, além de não ser obrigatório o registro no INPI”*.

De outro modo, ressaltou que a conformidade com a norma IEC 60950 ou similar, inclusive com a Portaria nº 170/2012 do INMETRO, já teria sido aceita pelo Pleno no julgamento do TC-21949.989.22-2

Ademais, constatou que *“a certificação MIL-STD-810H, destinada a examinar a resistência dos equipamentos às condições ambientais, acompanha não só produtos ofertados pela Lenovo, como também equipamentos da ASUS e POSITIVO, ao contrário do afirmado pela representante”*. Quanto à incongruência no número de *threads* de processamento, verificou que *“a Prefeitura, nos esclarecimentos administrativos, assumiu o erro de digitação e confirmou que deverão ser ofertados processadores com no mínimo doze threads (evento 28.5, fl. 2)”*.

Por outro lado, em relação à expansividade da memória RAM, anotou que, a despeito de 8GB e 32GB poderem ser consideradas suficientes às atividades rotineiras da representada, *“equipamentos abertos à ampliação da memória RAM são dotados de maior vida útil, reduzindo a periodicidade de substituição”*.

Por fim, ressaltou a necessidade de que seja estabelecido prazo razoável para apresentação de amostras, pela licitante mais bem classificada, nos termos da Orientação Interpretativa nº 01.23 do MP de Contas e da jurisprudência do Tribunal.

1.6 A Administração compareceu novamente aos autos para apresentar as justificativas pertinentes.

Aduziu que *“as certificações foram inseridas no Termo de Referência com o propósito de se manter o processo com as empresas de*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



expertise na área de tecnologia e hardware, com o único objetivo de se vislumbrar um produto de qualidade”.

Argumentou que seria “inviável para o Departamento pesquisar quais empresas possuem ou não as certificações listadas no Termo, porém é praxe que as empresas do ramo tecnológico que prezam pela qualidade e excelência dos seus produtos possuam as mesmas”.

Outrossim, afirmou que as características requisitadas visam “atender os quesitos técnicos que o Departamento de TI entende que são elementos importantes para suprir as necessidades do dia a dia do parque legado computacional da Prefeitura”. Assim, ponderou que, conquanto tais exigências possam dificultar a alguns fabricantes apresentarem-se à disputa com seus produtos padronizados, a necessidade da Administração estaria acima dos interesses de qualquer participante.

Em suma, defende a discricionariedade administrativa e a adequação das especificações requisitadas, sem enfrentar o mérito das queixas apresentadas.

1.7 *Em nova manifestação, o MPC reitera seu parecer pela parcial procedência das impugnações, sublinhando que “as justificativas trazidas são demasiadamente genéricas e vagas, não servindo ao propósito de esclarecer o excesso de especificações técnicas dos equipamentos, a omissão em relação ao prazo para apresentação de amostras e as exigências de diversas certificações técnicas e registro no INPI”.*

É o relatório.

2. VOTO

2.1 *A Prefeitura Municipal de Louveira pretende o “registro de preço de computadores, workstations e notebooks”.*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação pertinente e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, incontestável que a exigência, como condição de qualificação técnica, de diversas certificações (ISO, MIL-STD-810H) dos equipamentos licitados, ultrapassa o rol taxativo do artigo 67 da Lei 14.133/21.

Nesse sentido, assim como o MPC, entendo que tais certificações podem ser, eventualmente, impostas à vencedora, como condição de assinatura do contrato, devendo a Prefeitura, no entanto, reavaliar a real necessidade de tais documentos, compatibilizando-os *“com os equipamentos a serem cotados e com a jurisprudência do Tribunal”*.

Especificamente em relação ao registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), necessário consignar que a medida é facultada ao fornecedor do software, não se tratando de uma obrigação legal imposta às empresas desse segmento de mercado, motivo pelo qual exigí-los dos licitantes gera obstáculos à competição, podendo resultar na escolha de uma proposta que não seja a mais vantajosa para a Administração.

No caso, a requisição nem sequer se mostra adequada ao objeto licitado, que se destina precipuamente à aquisição de equipamentos, pois o INPI registra *“marcas, desenhos industriais, de programas de computador, de indicações geográficas e de topografia de circuitos. O órgão também é responsável pelas concessões de patentes, transferência de tecnologias e averbações de contratos de franquia”*⁴.

Desta forma, deve ser excluída a exigência de registro no INPI, bem assim a obrigatoriedade de declaração do distribuidor ou fabricante, *“passível de violar o teor da Súmula 15”*, como bem observou o MPC.

⁴ <https://moveonmarcas.com.br/blog/o-que-e-inpi>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



2.3 No que tange às especificações dos equipamentos, nos moldes questionados na inicial, procede a queixa apenas em parte.

Percuciente análise empreendida pelo Órgão Ministerial constatou haver, de fato, incongruência no número de *threads* de processamento, tendo a Prefeitura, nos esclarecimentos administrativos, assumido o erro de digitação e confirmado que *“deverão ser ofertados processadores com no mínimo doze threads (evento 28.5, fl. 2)”*.

Por outro lado, em relação à expansividade da memória RAM, assim como o MPC, considero que *“equipamentos abertos à ampliação da memória RAM são dotados de maior vida útil, reduzindo a periodicidade de substituição”*.

Além disso, a Representante deixou de apresentar evidências concretas de que as especificações a esse respeito são inusuais no mercado, tampouco foram juntadas aos autos fichas técnicas ou catálogos de produtos a demonstrar eventual restritividade da exigência, o que enfraquece a crítica da impugnante.

2.4 Por fim, deve ser o edital aprimorado a fim de estabelecer, para a licitante mais bem classificada, prazo razoável para apresentação das amostras.

2.5 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) excluir a exigência de registro no INPI;
- b) deixar de impor declaração do distribuidor ou fabricante;
- c) reavaliar a real necessidade das certificações requisitadas, direcionando-as à(s) vencedora(s), como condição de assinatura do contrato;
- d) corrigir a incongruência relativa ao número de *threads* de processamento; e



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



e) estabelecer prazo razoável para que a licitante mais bem classificada apresente as amostras.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 19 de junho de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO